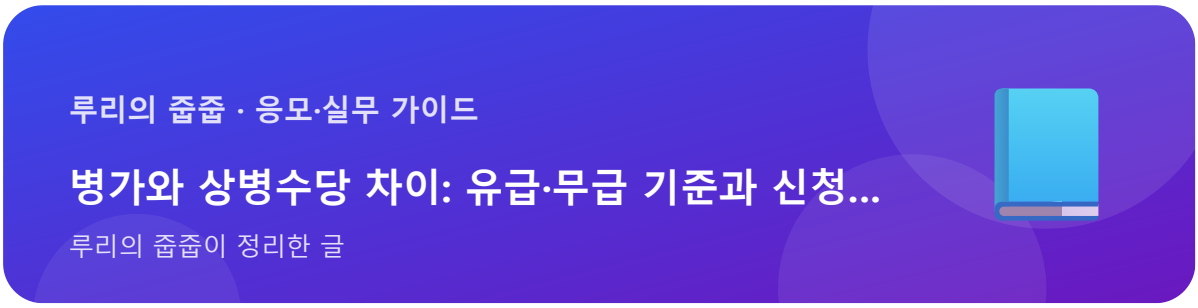



# 병가와 상병수당 차이: 유급·무급 기준과 신청 서류 정리

**루리**

병가는 근로기준법에 정해진 제도가 아니라 회사 규정에 따르고, 상병수당은 일부 지역에서 시범사업으로 운영되는 건강보험 기반 제도예요. 둘은 따로 확인해야 해요.

병가는 근로기준법에 정해진 제도가 아니라 회사 규정에 따르고, 상병수당은 일부 지역에서 시범사업으로 운영되는 건강보험 기반 제도예요. 둘은 따로 확인해야 해요.

고용노동부 상담 답변과 보건복지부 상병수당 시범사업 안내(2026-03-31 최종수정 표기, 2026-10-28 확인)를 정리한 일반 설명이에요. 예시는 설명용 **가상 예시**예요.

## 1 1. 한눈에 비교

| 구분 | 병가 | 상병수당 |
|---|---|---|
| 근거 | 취업규칙, 단체협약, 근로계약 | 건강보험 시범사업 |
| 지급 주체 | 회사(유급이면 임금) | 국민건강보험공단 |
| 적용 | 회사 규정에 따름 | 시범사업 지역 한정 |

## 2 2. 병가는 유급일까요

- 고용노동부 상담 답변은 병가가 근로기준법에 규정된 제도가 아니라고 설명해요. 사업장이 근로자의 질병·부상을 배려해 근로 의무를 면제하는 제도라고 봐요.
- 병가를 도입하지 않은 것 자체는 위법이 아니라고 안내돼요.

- 취업규칙에 병가를 유급으로 한다는 규정이 없으면 무급으로 처리해도 법 위반이 아니라는 답변이 있어요.
- 그래서 유급인지 무급인지는 우리 회사 취업규칙, 단체협약, 근로계약부터 확인해야 해요. 규정이 불분명하면 고용노동부 상담에 **공식 확인**하세요.

## 3 3. 병가 신청 서류

- 병가 신청서 서식, 진단서 제출 기준, 며칠부터 진단서가 필요한지는 법으로 정해진 값이 아니라 회사 규정이에요. 이 글에서는 공통 기준을 확인하지 못했으니 인사 담당자에게 **공식 확인**하세요.
- 보통 진단서나 소견서를 요구하는 회사가 많지만, 회사마다 달라요.

## 4 4. 상병수당 시범사업

보건복지부 안내 기준이에요.

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 지역 | 2단계: 경기 안양·용인, 대구 달서구, 전북 익산 / 3단계: 충북 충주, 충남 홍성, 전북 전주, 강원 원주 |
| 지급액 | 2단계 일 49,540원. 3단계 직장가입자는 직전 3개월 평균임금의 60%(하한 49,540원, 상한 68,100원), 지역가입자는 일 49,540원 |
| 대기기간 | 7일(지급일수에서 제외), 8일 이상 연속으로 일하지 못한 경우 신청 가능 |
| 최대 지급 | 최대 150일 |

- 1단계 지역(서울 종로 등)은 2024년 12월에 종료된 것으로 표기돼 있어요.
- 제외 대상으로 공무원, 국·공립학교 교직원, 고용보험 실업급여나 산재보험 휴업급여 등 중복 수급자, 자동차보험 수급자 등이 안내돼요.
- 복지부 페이지에는 유급병가를 받으면 제외된다는 조항이 따로 없었어요. 병가 임금과 상병수당이 함께 가능한지는 국민건강보험공단에 **공식 확인**하세요.

## 5 5. 상병수당 신청 방법

- 시범사업 참여 의료기관에서 상병수당 진단서를 발급받아요.
- 신청인 또는 대리인이 국민건강보험공단에 지급을 신청해요.
- 진단서 외 제출 서류와 서식은 복지부 페이지에 없어서 국민건강보험공단 안내에서 확인해야 해요.

## 6 6. 가상 예시

C씨가 전주시에서 일하는 직장가입자이고 열흘 연속 일을 못 했다고 해 볼게요. 대기기간 7일은 지급에서 빠지고, 시범사업 의료기관의 진단서로 공단에 신청해요. 실제 지급 여부와 금액은 공단 심사로 정해져요.

## 7 체크리스트

- 취업규칙에서 병가의 유급·무급을 확인했다
- 회사가 요구하는 병가 서류를 확인했다
- 내 근무지·주소가 상병수당 시범 지역인지 확인했다
- 제외 대상에 해당하는지 확인했다

## 8 자주 묻는 질문

**Q. 병가를 안 주면 신고할 수 있나요?**

A. 병가 도입이 법적 의무가 아니라고 안내돼요. 다만 취업규칙에 정한 병가를 거부했다면 상담으로 확인하세요.

**Q. 상병수당은 전국에서 받나요?**

A. 복지부 안내상 시범사업 지역에 한해요.

## 9 근거로 삼은 공식 출처

- 고용노동부 빠른인터넷상담(병가): https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20240329094330712100 0 (https://www.moel.go.kr/minwon/fastcounsel/fastcounselView.do?inetDcssMngId=20240329094330712100 0)
- 보건복지부 상병수당 시범사업: https://www.mohw.go.kr/menu.es?mid=a10705020300 (https://www.mohw.go.kr/menu.es?mid=a10705020300)

- 병가 사용 시 연차 우선 사용 법령해석(국가법령정보센터): https://www.law.go.kr/LSW/cgmExpcInfoP.do?cgmExpcDatSeq=15202&mode=2&ofiClsCd=350101 (https://www.law.go.kr/LSW/cgmExpcInfoP.do?cgmExpcDatSeq=15202&mode=2&ofiClsCd=350101)
- 진단서 외 제출 서류, 병가와 상병수당 중복 여부: 이 글에서 확인하지 못함(공식 확인)

📤 공유 공유하기 카카오톡 🔗 링크 복사 네이버 블로그 밴드 X Facebook

💬 다른 고민 보기 · 🎯 루리에게 추천 상담 받기

## 10 마감 임박 공모전

---